

1500599-65.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... (fls. 05) e em Juízo, confessou o furto. Estava desempregado e precisava prover para sua amásia e um enteado com necessidades especiais. Diante disso, decidiu pelo cometimento do furto. Conseguiu uma sacola e foi até as lojas Lívia, onde pegou alguns produtos, como equipamentos elétricos e máquinas de cortar cabelo. Quando saiu da loja os funcionários das Lojas Lívia o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500599-65.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2086227/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 23940023 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2522/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2086227 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2522/22/429 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Ramos Neves

Vítima:

LOJAS LIVIA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" do(a) CP

Local: RUA JORGE TIBIRIÇÁ, 2810

PARQUE INDUSTRIAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15010050Tipo de prisão: Flagrante;

Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 155 "caput" do(a) CP

Justiça Gratuita

Aos 21/11/2022, às 15:30h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DRA.

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na

pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, Thiago Ramos Neves, acompanhado de seu d. Defensor, DR. DIEGO CARRETERO, OAB 278.065/SP . Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando continuidade a instrução criminal, ausente a testemunha Jeferson Pereira Fernandes, pela defesa foi manifestada desistência de sua oitiva, o que foi objeto de homologação, sendo em seguida interrogado o réu, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. TIAGO RAMOS NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 29 de março de 2022, por volta das 13h10min, no interior do estabelecimento comercial denominado Lojas Livia Cosméticos Ltda., situada na Rua Jorge Tibirica, numero 2810, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto - SP, o réu subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 02 perfumes da marca Whal, uma máquina de corte de cabelo, da marca Whal, modelo legend 1 e uma máquina de corte de cabelo, marca Whal, modelo Magic Clip, no valor total de R\$ 1.838,00 pertencentes a empresa-vítima, representada pelo gerente Pedro Roberto Perez. Acostado os autos: auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 13/14) e auto de avaliação (fls. 168). A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (fls. 137/138). O réu foi citado (fls. 147) e apresentou resposta à acusação (fls. 148/149). Iniciada a instrução processual, foram inquiridos o representante da empresa-vítima e o PM - Alesandro. A acusação desistiu da testemunha PM - Bruno, o que foi homologada (fls. 194/195). Na presente data, foi inquirida a testemunha de defesa Jefferson e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 05) e em Juízo, confessou o furto. Estava desempregado e precisava prover para sua amásia e um enteado com necessidades especiais. Diante disso, decidiu pelo cometimento do furto. Conseguiu uma sacola e foi até as lojas Livia, onde pegou alguns produtos, como equipamentos elétricos e máquinas de cortar cabelo. Quando saiu da loja os funcionários das Lojas Livia o perseguiram. Jogou a sacola no chão e fugiu correndo, mas acabou sendo detido. O representante da empresa vítima, Pedro Roberto, na fase policial (fls. 04), bem como em juízo, declarou que trabalha na área de prevenção de perdas. Na data dos fatos, encontrava-se trabalhando quando avistou um individuo entrar na loja, o qual já era conhecido por furtos praticados em outras lojas da rede. Diante disso, alertou os demais seguranças para observarem aquele individuo. Através do monitoramento das câmeras, observou que o individuo pegou duas máquinas de cortar cabelo, colocou na sacola e deixou a loja sem efetuar o pagamento. Os seguranças passaram a procurar o furtador nas imediações da loja, encontrando-o a cerca de uma quadra e meia da loja. Ele estava portando a sacola com as duas máquinas de cortar cabelo, avaliadas em R\$ 869,00 e R\$ 969,00. Os seguranças conduziram o réu até a loja e acionaram a polícia militar. Os policiais militares Bruno e Alessandro, na fase policial (fls. 02 e 03), bem como o policial Alessandro em juízo, narraram que na data dos fatos foram acionados via COPOM sobre um furto nas lojas Lívias. Lá chegando, em contato com o representante do estabelecimento, tomaram conhecimento de que o réu teria adentrado na loja com uma sacola, subtraído duas máquinas de cortar cabelo e saído sem pagar. Os seguranças perseguiram o réu, encontrando-o cerca de uma quadra e meia à frente. Eles também recuperaram os objetos subtraídos. Em contato com Thiago, ele admitiu o furto. Eis a prova colhida. A confissão do réu se coaduna com os demais elementos de prova. Ele foi observado, via sistema de monitoramento, subtraindo as máquinas de cortar cabelo. Posteriormente, quando perseguido e abordado pelos seguranças, as máquinas e outros objetos subtraídos da loja foram encontrados em seu poder. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade do furto, de rigor a condenação. Passo

a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em condenações por crimes como roubo e furto (processo nº 0000064-77.2013 - fls. 108; processo nº 0029844-38.2008 - fls. 111/112; processo nº 0047067-43.2004 ou 370/2004 - fls. 112/113; processo nº 0051645-83.2003 - fls. 114/115; processo nº 0069815-93.2009 - fls. 115/116; processo nº 3003343-20.2013 - fls. 116/117; processo nº 0000523-28.2016 - fls. 117). Assim, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, que compensa parcialmente a agravante da múltipla reincidência específica (processo nº 0000523-28.2016 - fls. 109; processo nº 1501436-91.2020 - fls. 110 e processo nº 0004863-95.2015 - fls. 110/111). Ante a quantidade de condenações que geram efeito de reincidência, a pena é acrescida em 1/6, resultando em 01 anos 06 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial fechado, ante os péssimos antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu TIAGO RAMOS NEVES às penas de 01 anos 06 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condene o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiário de gratuidade de justiça. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, chefe de seção, digitei e subscrevi.